



PUTUSAN

Nomor 3733 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DASMUDDIN**, bertempat tinggal di Bendang Polam, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. **DASMUHAR**, bertempat tinggal di Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. **DASTIAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. **DASWIRMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
5. **NUR AZIZAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Linda Munir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Kampung Baru Indah, Blok/CC I, Jalan Ampera Cengkeh, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **MASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Muis Nomor 11 C, RT 01/RW 10, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
2. **MAIJAR**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 138, RT 01/RW 01, Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023



3. **SHINTA INTAN SARI M**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 138, RT 01/RW 01, Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. **RONNY HIDAYAT**, bertempat tinggal di Subarang Batuang, Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
5. **MISNAR**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
6. **SYOFIA**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
7. **ROSMANELI**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
8. **MAILIA IRLIANI**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
9. **TRI JUNIEKA**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
10. **ERIMA YANTI**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
11. **SUCI WULANDARI**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ARIF RAHMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Nomor 1, 3 sampai dengan 12, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan PGRI, Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023;
 13. **ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.01/RW.01Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 14. **NELLY**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT 01/RW 01, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 15. **NOVI ANDRI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT 01/RW 01, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 16. **NARULI**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 17. **ASNANI ROZA**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 18. **ASNITA**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 19. **ROMY**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 20. **NINI**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Para Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan menangguhkan aktifitas kaum di atas sebagian tanah perkara Tumpak II, yang merupakan objek eksekusi perkara Perdata Nomor.01/PDT,G/2014/PN.PYK, Banding Perdata nomor : 35,/PDT.G/PT.PDG, Kasasi Nomor, 2743/K/PDT/2015,

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan Penggugat 1, selaku laki – laki tertua dalam kaum Penggugat dan Tergugat dan selaku Mamak Jurai dalam jurai penggugat.
3. Menyatakan tanah perkara adalah harta pusaka kaum Pernggugat dan Tergugat A,B, C Kaum Dtk. Andomo.
4. Menyatakan syah dan beralasan hukum pembagian harta pusaka menjadi dua bagian untuk masing – masing jurai dengan cara semua objek di bagi dua dari menurut letak dan posisi di semua objek menjadi sama luas dan isi dari Timur ke Barat.
5. Memerintahkan semua objek yang terkena bagian harus dibongkar atau di serahkan kepada masing – masing jurai, yang mendapat bagian dari harta tersebut.
6. Memerintahkan kepada Tergugat A,B,C, untuk menyerahkan masing-masing pembagian bebas dari hak nya dan hak orang lain yang terkait dengan perikatan jika engkar dengan bantuan kepolisian Republik Indonesia.
7. Menyatakan pembagian harta pusaka kaum yang dimohonkan oleh Penggugat untuk masing-masing jurai bebas terhadap penguasaan dan pemanfaatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan para Tergugat A, B, C yang menyewakan objek perkara kepada para Tergugat D, E dan F adalah merupakan perbuatan melawan hukum
9. Menyatakan perbuatan sewa menyewa antara para Tergugat A, B, C dengan Tergugat D, E, F tidak sah serta batal demi hukum
10. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara kuat dan berharga
11. Memerintahkan kepada Tergugat A,B,C,D,E,F untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding , kasasi atau verzet.
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat (*error in persona*);
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Surat gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan antara Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi A, B dan C dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sekaum setali darah/seranji, serumah gadang, sepandam sepekuburan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sautang samo dibayie, sapiutang samo ditarimo dalam kaum Dt. Andomo, suku Pitopang;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek perkara bagian I huruf a s/d h dan bagian II huruf a s/d h merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, B dan C dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam kaum Dt. Andomo;
3. Menyatakan telah terjadi ganggam bauntuk atas seluruh harta pusaka kaum Dt. Andomo antara kaum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, B dan C dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan objek perkara bagian I huruf a s/d h adalah bagian penguasaan/ganggam bauntuk Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, B dan C, sedangkan objek perkara bagian II huruf a s/d h merupakan penguasaan/ganggam bauntuk Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Dan atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat A.6, Tergugat A.7, Tergugat A.8, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat C, Tergugat F.2, Tergugat F.3, Tergugat F.4, dan Tergugat F.5 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 238/PDT/2022/PT PDG, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pdt.K/2023/PN Pyh *junto* Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pyh, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat; Dan mengadili sendiri:
1. Membatalkan Putusan *Judex Facti in casu*, Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2022/PN.Pyh, tanggal 6 Oktober 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 238/PDT/2022/PT PDG;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi, semula Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Payakumbuh) dengan menyatakan gugatan para Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A, B, C adalah bersuku Pitopang Padang Tengah, sekaum, seranji, sehartu pusaka, sepandan pekuburan dalam kaum Dt. Andomo;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Tergugat A, B dan C sebagai pihak yang digugat oleh Para Penggugat yang merupakan anggota kaum Dt. Andomo, terbukti masih banyak anggota kaumnya yang berbeda jurai yang sampai saat ini masih hidup yang semestinya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menarik seluruh kaum dari jurai keturunan Dt. Andomo dan Para Penggugat terbukti hanya menarik sebagian anggota kaum Dt. Andomo dari jurai keturunan Perempuan Ramanila, keturunan Raudah dan keturunan Nuraini yang berasal dari jurai Munah, gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DASMUDDIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DASMUDDIN**, 2. **DASMUHAR**, 3. **DASTIAN**, 4. **DASWIRMAN** dan 5. **NUR AZIZAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3733 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11